

[등기예규] 신탁등기사무처리에 관한 예규

신탁등기사무처리에 관한 예규

제정 1997.02.21 등기예규 제863호

-중 략-

전부개정 2013. 08. 23 등기예규 제1501호

개정 2015. 03. 13 등기예규 제1575호

개정 2017. 03. 20 등기예규 제1618호

개정 2019. 05. 27 등기예규 제1673호

개정 2020. 07. 21 등기예규 제1694호

개정 2024. 12. 10 등기예규 제1799호

1. 개정이유

- 부동산등기법(2024. 9. 20. 법률 제20435호로 개정된 것. 이하 “법”이라 함) 제81조에 따라 신탁재산에 속하는 부동산의 거래에 관한 주의사항의 등기(이하 “주의사항등기”라 함) 및 그 말소등기의 절차를 마련함
- 법 시행일 전에 한 신탁등기로서 그 시행일 이후 말소되지 아니한 것(이하 “중전 신탁등기”라 함)에 대하여 주의사항등기의 등기기간을 구체적으로 규정함
- 기타 반복되는 용어의 정의규정을 신설하고, 규정의 체계 등을 정비함

2. 주요내용

- 주의사항등기의 대상을 신탁행위, 신탁재산 처분에 의한 신탁 및 신탁재산의 회복(반환)의 방법으로 신탁부동산이 신탁재산에 속하게 되는 경우로 명확히 정하기 위해 1.나.(1)부터 (5)까지의 등기를 마쳤을 경우로 규정함[1-1.가. 신설]
- 중전 신탁등기에 대하여 등기관이 직권으로 하여야 하는 주의사항등기기간의 종기를 2025. 12. 19.로 함[1-1.나.(1) 신설]
- 대법원장이 지정하는 사법등기심의관은 중전 신탁등기에 대하여 등기관을 갈음하여 직권으로 주의사항등기를 할 수 있음[1-1.나.(2) 신설]

○ 신탁등기 말소 시 주의사항등기를 직권말소하여야 함[5.가.(3) 신설]

1. 신탁등기

가. 신청인

- (1) 신탁재산에 속하는 부동산의 신탁등기는 수탁자가 단독으로 신청한다(등기예규 제1799호1.가.(2)).
- (2) 수탁자가 신탁법 제3조 제5항에 따라 타인에게 신탁재산에 대하여 신탁을 설정하는 경우(이하 “재신탁”이라 한다)에는 해당 신탁재산에 속하는 부동산의 신탁등기는 새로운 신탁의 수탁자가 단독으로 신청한다(등기예규 제1799호1.가.(2)).
- (3) 수익자나 위탁자는 수탁자를 대위하여 신탁등기를 단독으로 신청할 수 있다(등기예규 제1799호1.가.(3)).

나. 신청방법

(1) 신탁행위에 의한 신탁등기

- (가) 신탁행위에 의하여 소유권을 이전하는 경우에는 신탁등기의 신청은 신탁을 원인으로 하는 소유권이전등기(지분이전등기를 포함한다. 이하 같다)의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 한다(등기예규 제1799호1.나.(가)).
- (나) 등기목적은 “소유권이전 및 신탁”, 등기원인과 그 연월일은 “○년 ○월 ○일 신탁”으로 하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호1.나.(나)).
- (다) 등기원인이 신탁임에도 소유권이전등기 또는 신탁등기만을 신청하는 경우에는 부동산등기법 제29조제5호 에 의하여 신청을 각하하여야 한다. 다만 수익자나 위탁자가 수탁자를 대위하여 단독으로 신탁등기만을 신청하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1799호1.나.(1). (다)).

(2) 위탁자의 선언에 의한 신탁등기

- (가) 신탁법 제3조 제1항 제3호 에 따라 신탁의 목적, 신탁재산, 수익자 등

을 특정하고 자신을 수탁자로 정한 위탁자의 선언에 의한 신탁의 경우 그 특정된 신탁재산에 대한 신탁등기(이하 “위탁자의 선언에 의한 신탁등기”라 한다)의 신청은 신탁재산으로 된 뜻의 권리변경등기(이하 “신탁재산으로 된 뜻의 등기”라 한다)의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 한다(등기예규 제1799호1.나.(2)(가)).

(나) 등기목적은 “신탁재산으로 된 뜻의 등기 및 신탁”, 등기원인과 그 연월일은 “○년 ○월 ○일 신탁”으로 하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호1.나.(2)(나)).

(다) 위 (가)의 경우 신탁재산으로 된 뜻의 등기 또는 신탁등기만을 신청하는 때에는 부동산등기법 제29조제5호 에 의하여 신청을 각하하여야 한다(등기예규 제1799호1.나.(2)(다)).

(라) 위탁자의 선언에 의한 신탁등기의 기록례는 별지 등기기록례 1과 같다(등기예규 제1799호1.나.(2)(라)).

(3) 재신탁등기

(가) 재신탁에 의한 신탁등기(이하 “재신탁등기”라 한다)의 신청은 재신탁을 원인으로 하는 소유권이전등기의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 한다(등기예규 제1799호1.나.(3)(가)).

(나) 등기목적은 “소유권이전 및 신탁”, 등기원인과 그 연월일은 “○년 ○월 ○일 재신탁”으로 하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호1.나.(3)(나)).

(다) 위 (1)(다)는 재신탁등기에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 “신탁”은 “재신탁”으로 본다(등기예규 제1799호1.나.(2)(다)).

(라) 재신탁등기의 기록례는 별지 등기기록례 2(290면 참조)와 같다.

(4) 신탁재산 처분에 의한 신탁등기

(가) 신탁법 제27조에 따라 신탁재산에 속하게 되는 경우, 예컨대 신탁재산(금전 등)의 처분에 의하여 제3자로부터 부동산에 관한 소유권을 취득하는 경우에는 신탁등기(이하 “신탁재산 처분에 의한 신탁등기”라 한다)의 신청은 해당 부동산에 대한 소유권이전등기의 신청과 함께 1건의

신청정보로 일괄하여 하여야 한다. 신탁법 제27조에 따라 신탁재산에 속하게 되는 부동산에 관한 소유권보존등기를 신청하는 경우도 같다(등기예규 제1799호1.나.(4)(가)).

(나) 등기목적은 “소유권보존 및 신탁재산 처분에 의한 신탁” 또는 “소유권이전 및 신탁재산처분에 의한 신탁”으로, 등기관리자란은 “등기관리자 및 수탁자”로 표시하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호1.나.(4)(나)).

(다) 위 (가)의 경우 소유권에 관한 등기만을 먼저 신청하여 수탁자 앞으로 소유권에 관한 등기가 이미 마쳐진 때에는 수탁자는 그 후 단독으로 신탁등기만을 신청할 수 있고, 수익자나 위탁자도 수탁자를 대위하여 단독으로 신탁등기만을 신청할 수 있다. 이 경우 등기목적은 “신탁재산처분에 의한 신탁”으로 하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호1.나.(4)(다)).

(5) 신탁재산회복(반환)으로 인한 신탁등기

(가) 신탁법 제43조 에 따라 신탁재산으로 회복(반환)되는 경우 회복(반환)되는 부동산에 대한 신탁등기[이하 “신탁재산 회복(반환)에 의한 신탁등기”라 한다]의 신청은 위 회복(반환)되는 부동산에 대한 소유권이전등기의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 한다(등기예규 제1799호1.나.(5)(가)).

(나) 등기목적은 “소유권이전 및 신탁재산회복(반환)으로 인한 신탁”으로, 등기관리자란은 “등기관리자 및 수탁자”로 표시하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호1.나.(5)(나)).

(다) 위 (4)(다)는 신탁재산 회복(반환)에 의한 신탁등기에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 “신탁재산 처분에 의한 신탁”은 “신탁재산 회복(반환)에 의한 신탁”으로 본다(등기예규 제1799호1.나.(5)(다)).

(6) 신탁재산이 용익물권인 경우

위 (1)부터 (5)까지는 신탁재산이 용익물권인 경우에 관하여 이를 준용한다(등기예규 제1799호1.나.(6)).

(7) 담보권신탁등기

(가) 위탁자가 자기 또는 제3자 소유의 부동산에 관하여 채권자가 아닌 수탁자를 (근)저당권자로 하여 설정한 (근)저당권을 신탁재산으로 하고 채권자를 수익자로 지정한 신탁등기(이하 “담보권신탁등기”라 한다)의 신청은 신탁을 원인으로 하는 (근)저당권설정등기의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 한다(등기예규 제1799호1.나.(7)(가)).

(나) 등기목적은 “(근)저당권설정 및 신탁”, 등기원인과 그 연월일은 “○년 ○월 ○일 신탁”으로 하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호1.나.(7)(나)).

(다) 위 (1)(다)는 담보권신탁등기에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 “소유권이전등기”는 “(근)저당권설정등기”로 본다(등기예규 제1799호1.나.(7)(다)).

(라) 신탁재산에 속하는 (근)저당권에 의하여 담보되는 피담보채권이 여러개이고 각 피담보채권별로 부동산등기법 제75조에 따른 등기사항이 다른 경우에는 동조에 따른 등기사항을 각 채권별로 구분하여 신청정보의 내용으로 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.나.(7)(라)).

(마) 신탁재산에 속하는 (근)저당권에 의하여 담보되는 피담보채권이 이전되는 경우에는 수탁자는 신탁원부 기록의 변경등기를 신청하여야 하고, 이 경우 부동산등기법 제79조는 적용하지 아니한다(등기예규 제1799호1.나.(7)(마)).

(바) 담보권신탁등기의 기록례는 별지 등기기록례 3과 같다.

다. 첨부정보

(1) 신탁원부 작성을 위한 정보

신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예

규 제1799호1.다.(1)).

(2) 등기원인을 증명하는 정보

(가) 신탁등기를 신청하는 경우에는 당해 부동산에 대하여 신탁이 있었음을 증명하는 정보(신탁계약서 등)를 등기원인을 증명하는 정보로서 제공하여야 한다. 신탁재산 처분에 의한 신탁등기 및 신탁재산회복(반환)으로 인한 신탁등기를 신청하는 경우에도 같으며, 위탁자의 선언에 의한 신탁등기를 신청하는 경우에는 공익신탁법에 따른 공익신탁을 제외하고는 신탁설정에 관한 공정증서를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.다.(2)(가)).

(나) 신탁계약에 의하여 소유권을 이전하는 경우에는 등기원인을 증명하는 정보에 검인을 받아 제공하여야 한다. 다만, 한국주택금융공사가 「한국주택금융공사법」 제22조제1항제9호의2의 주택담보노후연금보증과 관련된 신탁업무를 수행하기 위하여 신탁을 설정하거나 해지하는 경우에는 「부동산등기 특별조치법」 제3조를 적용하지 아니하므로 등기원인을 증명하는 정보에 검인을 받지 않고 제공할 수 있다(등기예규 제1799호1.다.(2)(나)).

(3) 법무부장관의 인가를 증명하는 정보

공익신탁법에 따른 공익신탁에 대하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 법무부장관의 인가를 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.다.(3)).

(4) 대위원인을 증명하는 정보 및 신탁재산임을 증명하는 정보

위탁자 또는 수익자가 신탁등기를 대위신청하는 경우에는 대위원인을 증명하는 정보 및 해당 부동산이 신탁재산임을 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.다.(4)).

(5) 삭제(2024.12.10 제1799호)

(6) 수익자의 동의가 있음을 증명하는 정보

재신탁등기를 신청하는 경우에는 수익자의 동의가 있음을 증명하는 정보(인감증명 포함)를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.다.(6)).

(7) 유한책임신탁 등 등기사항증명서

신탁법 제114조 제1항 에 따른 유한책임신탁 또는 공익신탁법에 따른 공익유한책임신탁의 목적인 부동산에 대하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 유한책임신탁 또는 공익유한책임신탁의 등기가 되었음을 증명하는 등기사항증명서를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.다.(7)).

(8) 지방세 납세증명서

신탁법제3조 제1항 제1호 (위탁자와 수탁자 간의 계약) 및 제2호(위탁자의 유언)에 따라 신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우와 재신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우에는 지방세징수법 제5조 제1항 제4호 에 따라 지방세 납세증명서를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만 등기원인을 증명하는 정보로서 확정판결, 그 밖에 이에 준하는 집행권원(執行權原)을 제공하는 경우에는 지방세 납세증명서를 제공할 필요가 없다(등기예규 제1799호1.다.(8)).

라. 수탁자가 여러 명인 경우 등

- (1) 수탁자가 여러 명인 경우에는 그 공동수탁자가 합유관계라는 뜻을 신청정보의 내용으로 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.가.(2)).
- (2) 위탁자가 여러 명이라 하더라도 수탁자와 신탁재산인 부동산 및 신탁 목적이 동일한 경우에는 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청할 수 있다(등기예규 제1799호1.라.(2)).

마. 신탁가등기

신탁가등기는 소유권이전청구권보전을 위한 가등기와 동일한 방식으로 신청하되, 신탁원부 작성을 위한 정보도 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.마.). 신탁가등기의 기록례는 별지 등기기록례 4(193면 참조)와 같다.

바. 영리회사가 수탁자인 경우

신탁업의 인가를 받은 신탁회사 이외의 영리회사를 수탁자로 하는 신탁등기의 신청은 이를 수리하여서는 아니된다(등기예규 제1799호1.바.).

사. 신탁등기의 등기명의인의 표시방법

- (1) 신탁행위에 의하여 신탁재산에 속하게 되는 부동산에 대하여 수탁자가 소유권이전등기와 함께 신탁등기를 1건의 신청정보로 일괄하여 신청하는 경우에는 소유권이전등기의 등기명의인은 “수탁자 또는 수탁자(합유)”로 표시하여 등기기록에 기록한다(등기예규 제1799호1.사.(1)).
- (2) 신탁법 제27조에 따라 신탁재산에 속하게 되거나 신탁법 제43조에 따라 신탁재산으로 회복 또는 반환되는 부동산에 대하여 수탁자가 소유권이전등기와 함께 신탁등기를 1건의 신청정보로 일괄하여 신청하는 경우에는 소유권이전등기의 등기명의인은 “소유자 또는 공유자”로 표시하여 등기기록에 기록하고, 공유자인 경우에는 그 공유지분도 등기기록에 기록한다(등기예규 제1799호1.사.(2)).
- (3) 신탁법 제27조 에 따라 신탁재산에 속하게 되거나 신탁법 제43조 에 따라 신탁재산으로 회복 또는 반환되는 부동산에 대하여 수탁자가 소유권이전등기만을 먼저 신청하여 소유권이전등기의 등기명의인이 “소유자 또는 공유자”로 표시된 후 수탁자가 단독으로 또는 위탁자나 수익자가 수탁자를 대위하여 단독으로 신탁등기를 신청하는 경우에는 이미 마쳐진 소유권이전등기의 등기명의인의 표시는 이를 변경하지 아니하고 그대로 둔다(등기예규 제1799호1.사.(3)).

- (4) 위 (2), (3)항의 경우 등기명의인으로 표시된 "소유자 또는 공유자"는 신탁관계에서는 수탁자의 지위를 겸하게 되므로, 그 "소유자 또는 공유자"의 등기신청이 신탁목적에 반하는 것이면 이를 수리하여서는 아니된다(등기예규 제1799호1.사.(4)).

1-1. 신탁재산에 속하는 부동산의 거래에 관한 주의사항의 등기

가. 주의사항등기의 대상과 방법

(1) 주의사항등기의 대상

등기관이 위 1.나.(1)부터 (5)까지의 등기를 마쳤을 때에는 직권으로 신탁 등기에 신탁재산에 속하는 부동산의 거래에 관한 주의사항을 부기등기(이하 "주의사항등기"라 한다)로 기록하여야 한다(등기예규 제1799호 1-1.가.(1)).

(2) 주의사항등기의 방법

(가) 주의사항등기에는 "이 부동산에 관하여 임대차 등의 법률행위를 하는 경우에는 등기사항증명서 뿐만 아니라 등기기록의 일부인 신탁원부를 통하여 신탁의 목적, 수익자, 신탁재산의 관리 및 처분에 관한 신탁 조항 등을 확인할 필요가 있음"이라고 기록하여야 한다(등기예규 제1799호1-1.가.(2)(가)).

(나) 주의사항등기의 기록례는 별지 등기기록례 10(97면 참조)과 같다.

나. 종전 신탁등기에 대한 특례

(1) 등기관은 2024. 12. 21. 전에 마쳐진 위 1.나.(1)부터 (5)까지의 신탁 등기로서 2024. 12. 21. 이후 말소되지 아니한 것(이하 "종전 신탁등기"라고 한다)에 대한 주의사항등기를 2025. 12. 19.까지 직권으로 하여야 한다(등기예규 제1799호1-1.나.(1)).

(2) 위 (1)에도 불구하고 대법원장이 지정하는 사법등기심의관은 2025. 12. 19.까지 등기관을 갈음하여 종전 신탁등기에 대한 주의사항등기를 직권으로 할 수 있다(등기예규 제1799호1-1.나.(1)).

- (3) 2025. 12. 19.까지 종전 신탁등기에 대한 주의사항등기가 완료되지 않은 경우에는 법원행정처장은 위 (1)의 기간을 2026. 6. 19.까지 한차례 연장할 수 있다(등기예규 제1799호1-1.나.(3)).

2. 신탁의 합병·분할 등에 따른 신탁등기

가. 신청인

신탁의 합병·분할(‘분할합병’을 포함한다. 이하 같다)에 따른 신탁등기는 수탁자가 같은 경우에만 신청할 수 있으며, 수탁자는 해당 신탁재산에 속하는 부동산에 관한 권리변경등기를 단독으로 신청한다(등기예규 제1799호2.가.).

나. 신청방법

- (1) 신탁의 합병·분할로 인하여 하나의 신탁재산에 속하는 부동산에 관한 권리가 다른 신탁의 신탁재산에 귀속되는 경우에는 신탁등기의 말소등기 및 새로운 신탁등기의 신청은 신탁의 합병·분할로 인한 권리변경등기의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 한다(등기예규 제1799호2.나.(1)).
- (2) 신탁법 제34조 제1항 제3호 및 신탁법 제34조 제2항 에 따라 여러 개의 신탁을 인수한 수탁자가 하나의 신탁재산에 속하는 부동산에 관한 권리를 다른 신탁의 신탁재산에 귀속시키는 경우 그 신탁등기의 신청방법에 관하여는 위 (1)항을 준용한다(등기예규 제1799호2.나.(2)).

다. 첨부정보

- (1) 신탁의 합병등기를 신청하는 경우에는 위탁자와 수익자로부터 합병계획서의 승인을 받았음을 증명하는 정보(인감증명 포함), 합병계획서의 공고 및 채권자보호절차를 거쳤음을 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호2.다.(1)).
- (2) 신탁의 분할등기를 신청하는 경우에는 위탁자와 수익자로부터 분할계획서의 승인을 받았음을 증명하는 정보(인감증명 포함), 분할계획서의 공고 및 채권자보호절차를 거쳤음을 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호2.다.(2)).

(3) 공익신탁법 제20조 제1항 에 따른 공익신탁 합병의 경우 법무부장관의 인가를 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1799호2.다.(3)).

(4) 등기기록례

신탁의 합병·분할등기의 기록례는 별지 등기기록례 5와 같다.

라. 공익신탁법에 따른 공익신탁의 경우

등기관은 공익신탁에 대한 분할 또는 분할합병의 등기신청이 있는 경우에는 공익신탁법 제21조 에 따라 이를 수리하여서는 아니된다(등기예규 제1799호2.라.).

3. 수탁자의 변경

가. 수탁자의 경질로 인한 권리이전등기

(1) 신청인

(가) 공동신청

신탁행위로 정한 바에 의하여 수탁자의 임무가 종료하고 새로운 수탁자가 취임한 경우 및 수탁자가 사임, 자격상실로 임무가 종료되고 새로운 수탁자가 선임된 경우에는 새로운 수탁자와 종전 수탁자가 공동으로 권리이전등기를 신청한다(등기예규 제1799호3.가.(1)(가)).

(나) 단독신청

① 사망, 금치산, 한정치산, 파산, 해산의 사유로 수탁자의 임무가 종료되고 새로운 수탁자가 선임된 경우에는 새로운 수탁자가 단독으로 권리이전등기를 신청한다(등기예규 제1799호3.가.(1)(나)①).

② 수탁자인 신탁회사가 합병으로 소멸되고 합병 후 존속 또는 설립되는 회사가 신탁회사인 경우에는 그 존속 또는 설립된 신탁회사가 단독으로 권리이전등기를 신청한다(등기예규 제1799호3.가.(1)(나)②).

③ 수탁자가 법원 또는 법무부장관(공익신탁법에 따른 공익신탁)에 의하여 해임된 경우에는 등기관은 법원 또는 법무부장관의 촉탁에 의하여 신탁원부 기록을 변경한 후 직권으로 등기기록에 해임의 뜻을 기록하여야

하고(이 경우 수탁자를 말소하는 표시를 하지 아니한다), 권리이전등기는 나중에 새로운 수탁자가 선임되면 그 수탁자가 단독으로 신청하여야 한다(등기예규 제1799호3.가.(1)(나)③).

(2) 등기원인일자 및 등기원인

위의 경우 등기원인일자는 "새로운 수탁자가 취임 또는 선임된 일자", 등기원인은 "수탁자 경질"로 하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호3.가.(2)).

(3) 첨부정보

- ① 등기신청인은 종전 수탁자의 임무종료 및 새로운 수탁자의 선임을 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여야 하고, 위 (1) (가)항의 경우에는 종전 수탁자의 인감증명도 함께 제공하여야 한다(등기예규 제1799호3.가.(3)①).
- ② 공익신탁법에 따른 공익신탁의 경우 수탁자가 변경된 경우에는 법무부장관의 인가를 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1799호3.가.(3)②).

나. 여러 명의 수탁자 중 1인의 임무종료로 인한 합유명의인 변경등기

(1) 신청인

(가) 공동신청

여러 명의 수탁자 중 1인이 신탁행위로 정한 임무종료사유, 사임, 자격상실의 사유로 임무가 종료된 경우에는 나머지 수탁자와 임무가 종료된 수탁자가 공동으로 합유명의인 변경등기를 신청한다(등기예규 제1799호1.가.(2)). 수탁자 중 1인인 신탁회사가 합병으로 인하여 소멸되고 신설 또는 존속하는 회사가 신탁회사인 경우에는 나머지 수탁자와 합병 후 신설 또는 존속하는 신탁회사가 공동으로 합유명의인 변경등기를 신청한다(등기예규 제1799호3.나.(1)(가)).

(나) 단독신청

여러 명의 수탁자 중 1인이 사망, 금치산, 한정치산, 파산, 해산의 사유로 임무가 종료된 경우에는 나머지 수탁자가 단독으로 합유명의인 변경

등기를 신청한다. 이 경우 나머지 수탁자가 여러 명이면 그 전원이 공동으로 신청하여야 한다(등기예규 제1799호3.나.(1)(나)).

(다) 법원 또는 법무부장관의 촉탁

여러 명의 수탁자 중 1인이 법원 또는 법무부장관에 의하여 해임된 경우에는 등기관은 법원 또는 법무부장관의 촉탁에 의하여 신탁원부 기록을 변경한 후 직권으로 등기기록에 해임의 뜻을 기록하여야 한다. 이 경우 종전 수탁자를 모두 말소하고 해임된 수탁자를 제외한 나머지 수탁자만을 다시 기록하는 합유명의인 변경등기를 하여야 한다(등기예규 제1799호3.나.(1)(다)).

(2) 등기원인일자 및 등기원인

위의 경우 등기원인일자는 "수탁자의 임무종료일", 등기원인은 "임무가 종료된 수탁자의 임무종료원인"으로 하여 신청정보의 내용으로 제공한다("○년 ○월 ○일 수탁자 ○○○ 사망" 등).(3.나.(2)).

(3) 첨부정보

- ① 등기신청인은 임무가 종료된 수탁자의 임무종료를 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여야 하고, 위 (1) (가)항의 전단부의 경우에는 임무가 종료된 수탁자의 인감증명도 함께 제공하여야 한다(등기예규 제1799호3.나.(3)①).
- ② 공익신탁법에 따른 공익신탁의 경우 수탁자가 변경된 경우에는 법무부장관의 인가를 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1799호3.나.(3)②).

4. 신탁원부 기록의 변경

가. 수탁자의 신청에 의한 경우

- (1) 수익자 또는 신탁관리인이 변경된 경우나 위탁자, 수익자 및 신탁관리인의 성명(명칭), 주소(사무소 소재지)가 변경된 경우에는 수탁자는 지체없이 신탁원부 기록의 변경등기를 신청하여야 한다(등기예규 제1799

호4.가.(1)).

(2) 수익자를 지정하거나 변경할 수 있는 권한을 갖는 자의 성명(명칭) 및 주소(사무소 소재지), 수익자를 지정하거나 변경할 방법, 수익권의 발생 또는 소멸에 관한 조건, 부동산등기법 제81조 제1항 제6호에서 제12호까지의 신탁인 뜻, 신탁의 목적, 신탁재산의 관리방법, 신탁종료의 사유, 그 밖의 신탁조항을 변경한 경우에도 위 (1)항과 같다(등기예규 제1799호4.가.(2)).

(3) 위탁자 지위의 이전에 따른 신탁원부 기록의 변경

(가) 신탁법 제10조에 따라 위탁자 지위의 이전이 있는 경우에는 수탁자는 신탁원부 기록의 변경등기를 신청하여야 한다(등기예규 제1799호4.가.(3)(가)).

(나) 이 경우 등기원인은 "위탁자 지위의 이전"으로 하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호4.가.(3)(가)).

(다) 위탁자 지위의 이전이 신탁행위로 정한 방법에 의한 경우에는 이를 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여야 하고, 신탁행위로 그 방법이 정하여지지 아니한 경우에는 수탁자와 수익자의 동의가 있음을 증명하는 정보(인감증명 포함)를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 이 경우 위탁자가 여러 명일 때에는 다른 위탁자의 동의를 증명하는 정보(인감증명 포함)도 함께 제공하여야 한다(등기예규 제1799호4.가.(3)(가)).

(라) 위탁자 지위의 이전에 따른 등기의 기록례는 별지 등기기록례 6과 같다.

(4) 공익신탁법에 따른 신탁원부 기록의 변경

(가) 유한책임신탁을 공익유한책임신탁으로 변경하거나 공익유한책임신탁을 유한책임신탁으로 변경하는 경우에는 변경이 되었음을 증명하는 등기사항증명서를 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1799호4.가.(4)(가)).

(나) 공익신탁을 유한책임신탁으로 변경하는 경우에는 법무부장관의 인가

를 증명하는 정보 및 변경이 되었음을 증명하는 등기사항증명서를 첨부 정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1799호4.가.(4)(나)).

(다) 신탁관리인의 변경이 있는 경우(법원 또는 법무부장관의 촉탁에 의한 경우는 제외)에는 법무부장관의 인가를 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1799호4.가.(4)(다)).

나. 법원 또는 법무부장관의 촉탁에 의한 경우

(1) 법원의 촉탁에 의한 경우

(가) 법원이 수탁자를 해임하는 재판을 한 경우, 신탁관리인을 선임하거나 해임하는 재판을 한 경우, 신탁 변경의 재판을 한 경우에는 등기관은 법원의 촉탁에 의하여 신탁원부 기록을 변경하여야 한다(등기예규 제1799호4.나.(1)(가)).

(나) 법원이 신탁법 제20조 제1항에 따라 신탁재산관리인을 선임하거나 그 밖의 필요한 처분을 명한 경우, 신탁재산관리인의 사임결정 또는 해임결정을 한 경우, 신탁재산관리인의 임무가 동조 제2항에 따라 종료된 경우에도 위 (가)항과 같다(등기예규 제1799호4.나.(1)(나)).

(2) 법무부장관의 촉탁에 의한 경우

공익신탁법에 따른 공익신탁에 대하여 법무부장관이 수탁자를 직권으로 해임한 경우, 신탁관리인을 직권으로 선임하거나 해임한 경우, 신탁내용의 변경을 명한 경우에는 등기관은 법무부장관의 촉탁에 의하여 신탁원부 기록을 변경하여야 한다(등기예규 제1799호4.나.(2)).

(3) 등기기록의 직권 기록

수탁자를 해임한 법원 또는 법무부장관의 촉탁에 의하여 신탁원부 기록을 변경한 경우에는 등기관은 직권으로 등기기록에 그 뜻을 기록하여야 한다(등기예규 제1799호4.나.(3)).

(4) 첨부정보

법원 또는 법무부장관의 촉탁에 의한 해임 등의 경우 법원의 재판서 또는 법무부장관의 해임 등을 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1799호4.나.(4)).

다. 직권에 의한 경우

수탁자의 경질로 인한 권리이전등기 또는 여러 명의 수탁자 중 1인의 임무종료로 인한 합유명의인 변경등기를 한 경우에는 등기관은 직권으로 신탁원부 기록을 변경하여야 한다(등기예규 제1799호4.다.).

5. 신탁등기의 말소

가. 신탁재산의 처분 또는 귀속

(1) 수탁자가 신탁재산을 제3자에게 처분하거나 신탁이 종료되어(공익신탁법에 따른 공익신탁의 인가가 취소되어 종료된 경우 포함) 신탁재산이 위탁자 또는 수익자(공익신탁법에 따른 공익신탁의 경우 다른 공익신탁 등이나 국가 또는 지방자치단체)에게 귀속되는 경우에는 그에 따른 권리이전등기와 신탁등기의 말소등기는 1건의 신청정보로 일괄하여 신청하여야 한다. 등기원인이 신탁재산의 처분 또는 신탁재산의 귀속임에도 신탁등기의 말소등기 또는 권리이전등기 중 어느 하나만을 신청하는 경우에는 등기관은 이를 수리하여서는 아니된다(등기예규 제1799호5.가.(1)).

(2) 신탁재산의 일부를 처분하거나 신탁의 일부가 종료되는 경우에는 권리이전등기와 신탁등기의 변경등기를 1건의 신청정보로 일괄하여 신청하여야 한다(등기예규 제1799호5.가.(2)). 이 경우의 기록례는 별지 등기기록례 7(520면 참조)과 같다.

(3) 등기관이 위 (1)에 따라 신탁등기의 말소등기를 할 때에는 주의사항등기를 직권으로 말소하고, 신탁등기를 말소함으로 인하여 말소한다는 뜻을 기록하여야 한다(등기예규 제1799호5.가.(3)). 이 경우의 기록례는 별지 등기기록례 11(98면 참조)과 같다.

나. 신탁재산이 수탁자의 고유재산으로 되는 경우

신탁법 제34조 제2항에 따라 신탁재산이 수탁자의 고유재산으로 되는 경우에는 신탁행위로 이를 허용하였거나 수익자의 승인을 받았음을 증명하는 정보(인감증명 포함) 또는 법원의 허가 및 수익자에게 통지한 사실을 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여 "수탁자의 고유재산으

로 된 뜻의 등기 및 신탁등기의 말소등기"를 신청할 수 있다(등기예규 제1799호5.나.). 이 경우의 기록례는 별지 등기기록례 8(428면 참조)과 같다.

다. 공익신탁법에 따른 공익신탁의 경우

- (1) 공익신탁법 제24조 제3항에 따라 선임된 보관수탁관리인이 신탁재산을 증여하거나 무상 대부하는 경우에는 위 가.의 예에 의한다(등기예규 제1799호1.가.(2)). 이 경우 보관수탁관리인의 선임을 증명하는 정보 및 법무부장관의 승인을 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1799호5.다.(1)).
- (2) 공익신탁법 제11조 제6항에 따라 신탁재산을 처분하는 경우에는 법무부장관의 승인을 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다. 다만 공익사업 수행을 위한 필수적인 재산이 아님을 소명한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1799호5.다.(2)).

6. 신탁등기와 타등기와의 관계

가. 신탁목적에 반하는 등기의 신청

신탁등기가 경료된 부동산에 대하여 수탁자를 등기의무자로 하는 등기의 신청이 있을 경우에는 등기관은 그 등기신청이 신탁목적에 반하지 아니하는가를 심사하여 신탁목적에 반하는 등기신청은 이를 수리하여서는 아니된다(등기예규 제1799호6.가.).

나. 처분제한의 등기 등

등기관은 수탁자를 등기의무자로 하는 처분제한의 등기, 강제경매등기, 임의경매등기 등의 촉탁이 있는 경우에는 이를 수리하고, 위탁자를 등기의무자로 하는 위 등기의 촉탁이 있는 경우에는 이를 수리하여서는 아니된다. 다만 신탁 전에 설정된 담보물권에 기한 임의경매등기 또는 신탁 전의 가압류등기에 기한 강제경매등기의 촉탁이 있는 경우에는 위탁자를 등기의무자로 한 경우에도 이를 수리하여야 한다(등기예규 제1799호5.나.(1)).

다. 합필등기

(1) 신탁등기가 마쳐진 토지에 대하여는 부동산등기법 제37조 제1항 제3호의 경우 외에는 합필등기를 할 수 없다. 다만 다음 각호에 해당하는 경우로서 신탁목적이 동일한 경우에는 신탁토지 상호 간의 합필등기를 할 수 있다. 합필등기가 허용되는 경우로서 위탁자가 상이한 경우의 등기 절차는 아래 (2)항에 따른다(등기예규 제1799호6.다.(1)).

(가) 주택법 제15조 에 따라 주택건설사업계획의 승인을 얻어 공동주택을 건설하는 경우(2003년 7월 1일 이전에 구주택건설촉진법에 따라 승인을 받은 주택재건축사업을 포함한다.)

(나) 건축법 제11조 에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 하여 주택법 제15조 제1항 에서 정한 호수(공동주택 30세대, 같은 법 시행령 제27조 제1항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 50세대) 이상을 건설·공급하는 경우로서 같은 법 제54조 제1항 제1호 에 따른 입주자모집공고의 승인을 받은 경우

(2) 위탁자가 상이한 경우의 합필등기

(가) 첨부정보

① 토지대장 등본

② 위탁자의 합필승낙서 및 인감증명

합필승낙서에는 위탁자 전원이 성명, 주민등록번호, 주소, 신탁원부번호, 합필 전 토지의 소재지번, 지목 및 면적(또는 지분), 합필 후의 지분을 표시하고 그 인감을 날인하여야 한다(등기예규 제1799호6.다.(2)(가)②). 법무사나 변호사가 위탁자 전원이 합필승낙서에 직접 서명 또는 날인하였다는 것을 확인한 경우에는 인감증명 대신에 법무사나 변호사의 확인서를 첨부정보로서 제공할 수 있다(등기예규 제1799호6.다.(2)(가)②).

③ 2003년 7월 1일 이전에 구주택건설촉진법에 따라 주택건설사업계획의 승인을 받았음을 소명하는 자료(주택재건축사업인 경우에 한한다)(등기예규 제1799호6.다.(2)(가)③).

(나) 합필등기절차

- ① 수탁자는 단독으로 합필등기를 신청할 수 있다(등기예규 제1799호1.가.(2)). 이 경우 신청정보에는 합필 후의 지분을 표시하여야 하고, 위(가)항의 각 정보를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호6.다.(2)(나)①).
- ② 등기관은 신청정보에 표시된 합필 후의 공유지분에 따라 별지 등기기록례 9와 같이 변경등기를 하여야 한다(등기예규 제1799호6.다.(2)(나)②).

라. 분필등기

신탁등기가 마쳐진 토지가 분할되어 그에 따른 분필등기의 신청이 있는 경우에는 등기관은 분필된 토지에 대하여 분필 전 토지의 신탁원부와 같은 내용의 신탁원부를 작성하여야 한다. 다만 분필된 토지에 대하여 신탁등기의 말소등기가 동시에 신청되는 경우에는 신탁원부를 따로 작성하지 아니하여도 무방하다(등기예규 제1799호6.라.).

부 칙(2024.12.10 제1799호)

제1조(시행일) 이 예규는 2024년 12월 21일부터 시행한다.

제2조(주의사항등기의 적용례) 1-1.가.의 주의사항등기는 이 예규 시행 전에 접수되어 이 예규 시행 당시 처리 중인 등기신청에 대해서도 적용된다.

[서식] 사망통지인의 위탁자 사망통지서

위탁자 ○○○의 사망통지서

위탁자 성명 ○○○

주민등록번호 000000-0000000

주 소 ○○시 ○○구 ○○로 ○-○

위 자는 귀사의 신탁재산(신탁원부 ○○호)의 위탁자로 202○년 ○월 ○일 ○○병원에서 애석하게도 노환으로 사망하였음을 통지하오며, 삼가 고인의 명복을 비는 바입니다.

첨부서면 : 사망진단서 1통

202○○. ○.○.

사망통지인 ○○○ (인)

○○신탁 주식회사

대표이사 ○○○ 귀하